



B.P.40 Libreville - (GABON)
TEL : 76-59-63

N° _____ /DGDDI / DRLE.

Rencontre UPEGA / DOUANES

Réflexion sur les dispositions de l'avenant Douane présenté par l'UPEGA à la réunion du 18 décembre 2000.

Eléments de discussions.

La réflexion sur le présent avenant a porté sur 4 points essentiels à savoir :

- 1- L'article 2.2.2 (Admission temporaire au taux réduit)
- 2- L'article 8.3 (le Side track sur un puit d'exploitation ou abandonné provisoirement)
- 3- L'article 3 (importations réalisées par les sous-traitants pour le compte des sociétés pétrolières)
- 4- L'article 5 (révision ou réparation) pour lequel un consensus a été trouvé par les examinateurs en faisant suivre au matériel réimporté le régime de l'importation primitive à condition de joindre la copie de la déclaration antérieure au moment de la réimportation.

1/ Article 2.2.2

L'Admission Temporaire au Taux réduit

Le souhait de l'UPEGA ici est d'obtenir un régime fiscal plus souple pour les opérations pétrolières de courtes durées effectuées dans le domaine taxable à l'exemple des puits en production.

L'idée principale qui a motivé cette demande est l'application de la réglementation douanière sur les opérations de WORK-OVER effectuées par les rigs de forage sur les puits en production.

- Définition du WORK-OVER :

On appelle ainsi les gros travaux d'entretien effectués par les rigs de forage sur les puits (dépannage des puits, nettoyage des parois des tubes rétrécies ou bouchées par la grasse, gênant ainsi la libre circulation des huiles de pétrole dans les tubes d'évacuation).

Il existe de ce fait deux types de WORK-OVER

- WORK-OVER d'exploration
- WORK-OVER d'exploitation ou de production.
- Un WORK-OVER est dit d'exploration lorsque l'intervention porte sur un puit en exploration.
- Un WORK-OVER est d'exploitation ou de production lorsque l'intervention porte sur un puit en production c'est-à-dire qui avait déjà atteint une production cumulée de pétrole brute de 10.000 tonnes.

POINT DE VU REGLEMENTAIRE :

- Pour le WORK-OVER effectué sur un puit en exploration, les régimes applicables sont :
 - L'ATN pour les rigs (domaine non taxable)
 - L'Exonération pour les consommables (domaine non taxable)
- Pour WORK-OVER effectué sur un puit en production, les régimes appropriés sont :
 - l'ATS pour les rigs (domaine taxable)
 - Le taux global réduit à 5% pour les consommables (domaine taxable).

Position défendue par l'administration (Direction Régionale des Douanes et Bureaux centraux) à Port-Gentil.

La décision d'Admission Temporaire Normale accordée par la Direction Générale des Douanes notifie bien l'usage : **pour la recherche et la prospection.**

Lorsqu'un rig, importé en ATN pour les besoins d'exploration, va effectuer des travaux sur un puit en production il y a changement de régime.

Les droits y afférents doivent être calculés au prorata de la valeur taxable du rig et de sa durée d'utilisation et les consommables utilisés doivent être régularisés au taux de 5%.

N.B. Cette position à ce jour ne dispose pas d'une note légale, d'où la résistance des opérateurs qui y voient un vide juridique.

Position de l'UPEGA

Les rigs et les bateaux de servitude, par exemple, effectuent parfois les opérations d'exploitation de courtes durées. Ainsi au lieu du régime de l'ATS qui leur est souvent accordé à cause de la nature de leurs opérations, l'UPEGA propose de créer un régime qu'ils ont intitulé **Admission Temporaire au Taux réduit** calculé à partir de la valeur taxable déterminée d'après le décompte du nombre de jours d'utilisation desdits matériels.

Proposition de réponse de l'Administration

Du point de vue réglementaire, la requête de l'UPEGA ne peut être satisfaite dans la mesure où il s'agit, dans l'assemblage (ATN au taux réduit) de deux (2) régimes différents dont les dispositions relèvent des sources réglementaires différentes :

- **L'Admission Temporaire est réglementée par les articles 202 à 206 du Code des Douanes de l'UDEAC.**
- **Le taux réduit relève quant à lui des dispositions de l'acte 45/62 du 6 décembre 1962 U.D.E (Union Douanière Equatoriale) qui est soumis à réflexion à ce jour.**

2/ Article 8-3

Le Sidetrack sur un puit d'exploitation ou abandonné provisoirement.

Comme pour le WORK-OVER, il existe aussi un Sidetrack d'exploration et un d'exploitation (production).

Les explications sur le terrain au cours des visites sur sites ont renseigné qu'effectué sur un puit en exploration, le Sidetrack est considéré comme un forage d'exploration dont le but est soit d'éviter une pièce ou objet tombé dans le puit, et qu'on n'a pu repêcher, soit dans le cas de changement d'objectif géologique c'est-à-dire orienter le forage là où les études viennent de montrer les nouvelles chances de trouver de l'huile. Pour ce type de forage, les régimes applicables sont :

- **l'ATN pour les rigs (domaine non taxable)**
- **l'Exonération (domaine non taxable).**

Le même type d'opération est considéré comme un forage d'exploitation lorsqu'il est effectué sur un puit en production c'est-à-dire qui a déjà atteint 10.000 tonnes de production de pétrole brute. Son but étant d'améliorer la récupération d'huile, on l'appelle de ce fait un forage d'augmentation de la production et les régimes applicables sont :

- **L'ATS pour les rigs intervenant dans ladite opération (domaine taxable).**
- **Le taux réduit à 5% pour les consommables utilisés pendant l'opération (domaine taxable).**

Position de l'UPEGA

Pour les membres de l'UPEGA, même effectué sur un puit en production ou abandonné provisoirement, le Sidetrack est considéré comme un forage d'un nouveau puit et à ce titre c'est une opération de forage qui relève du domaine non taxable. Autrement dit pour eux, un puit ayant fait l'objet d'un Sidetrack doit encore, pour être considéré comme un puit en production, totaliser un taux de production cumulée de pétrole brute de 10.000 tonnes.

Proposition de réponse de l'Administration

La requête formulée par l'UPEGA concernant le Sidetrack sur un puit d'exploitation ou abandonné provisoirement doit être scindée en deux volets :

- Pour les puits abandonnés provisoirement :
 - L'ATN pour les rigs (domaine non taxable)
 - L'exonération pour les consommables (domaine non taxable)

Dans ce premier cas, la régularisation des consommables aux taux réduit de 5% pourra intervenir dès que le puit aura atteint 10.000 tonnes de production cumulée comme proposé par l'UPEGA.

Quant au rig, il garde le régime de l'ATN car le puit n'étant plus en situation de rentabilité pendant l'opération de Side track.

- Pour le Side track effectué sur les puits en situation de production, les régimes applicables restent :
 - **L'ATS pour les rigs (domaine taxable).**
 - **Le taux réduit pour les consommables (domaine taxable).**

3/ Article 3

Importations réalisées par le sous traitants pour le compte des sociétés pétrolières.

Il s'agit là de l'application de certaines dispositions de l'article 17 de la convention d'Etablissement qui étend les pouvoirs de l'opérateur jusqu'aux sous-traitants. Cette pratique des sociétés pétrolières pose problème sur le terrain en ce qui concerne le partage des responsabilités en cas d'infraction relevée par les services des douanes ou dans l'organisation des contrôles douaniers. C'est pour éviter toute confusion que certains sous-traitants sont en train d'opter pour la répartition des responsabilités à l'importation ainsi que dans la gestion des opérations de l'article 17 de la convention d'Etablissement en demandant à l'administration de leur accorder la décision

d'ouverture des entrepôts. Dans cette ouverture créée par les sous-traitants eux-mêmes, l'administration gagnerait à rendre obligatoire la création des entrepôts pour les sociétés sous-traitantes. Les sorties de ces matériels se feraient sur la demande des destinataires réels par le dépôt des déclarations en fonction des besoins de l'opérateur et suivant les régimes accordés et l'apurement sera suivi par bureau ~~le~~ des douanes désigné pour ces opérations.

Fait à Libreville, le